

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SOLUCIONES SUPUESTO 26

1 B

A pesar de que Lidia no estuviera de alta ni hubiera cotizado, podrá ser causante de la prestación de orfandad, al tratarse de un supuesto especial protegido: fallecimiento por violencia de género. A través de la Ley 3/2019, se dio la actual redacción del **artículo 224 de la Ley General de la Seguridad Social**, donde viene regulada la prestación de orfandad. En dicho artículo se establece que se tendrá derecho a dicha prestación cuando *“el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer, (...) siempre que se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta y no reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad”*. (TEMA 11)

2 D

Al estar Rubén cursando estudios y cumplir los 25 años durante el curso académico (8 de febrero de 2026), la pensión de orfandad se mantiene hasta el inicio del siguiente curso académico, extendiéndose sus efectos hasta el día primero del mes inmediatamente posterior a dicho inicio (**art. 224.2 de la Ley General de la Seguridad Social**). Es decir, si el curso comienza el 10 de septiembre, la pensión se percibe hasta el 1 de octubre de 2026. (TEMA 11)

3 C

Conforme establece el **artículo 224.1 de la Ley General de la Seguridad Social**, el porcentaje será el 70% de la base reguladora (base mínima de cotización) siempre que los rendimientos de la unidad familiar de convivencia (incluidos los huérfanos), divididos por el número de miembros, no superen en cómputo anual el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de las pagas extras. En caso de superar el límite de ingresos anterior, el porcentaje a aplicar será el de la regla general para la pensión de orfandad, el 20% de la base reguladora. (TEMA 11)

4 B

Según el **artículo 56.1.b) del RD 1415/2004**, *“el centro docente deberá efectuar el ingreso del importe de dichas aportaciones en el mes siguiente a aquel en que haya finalizado el plazo para la matriculación”*. Es decir, la Universidad dispone hasta septiembre para realizar el ingreso de la aportación (el plazo de matrícula concluía en agosto). (TEMA 5)

5 C

La solicitud del IMV no basta con la firma del titular (Julio), siendo necesario el consentimiento del resto de los miembros adultos de la unidad de convivencia. Dicho precepto se encuentra recogido en el **artículo 5.1 de la Ley 19/2021**, *“la persona solicitante deberá reunir los requisitos para ser titular de la prestación. En caso de formar parte de una unidad de convivencia, la solicitud deberá ir firmada por esta persona e incluirá una declaración responsable de la misma sobre el consentimiento para la presentación de la solicitud de todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de edad”*. (TEMA 12)

6 A

Conforme al **artículo 20.1.f) de la Ley 19/2021**, se exceptúan del cómputo de rentas *“las ayudas para el estudio y las ayudas de vivienda, tanto por alquiler como para adquisición”*. (TEMA 12)

7 A

La edad ordinaria de jubilación de José Ramón es de 65 años. Conforme al **artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social**, podrá acceder a la jubilación anticipada voluntaria hasta 2 años antes de dicha edad, al acreditar más de 35 años de cotización (tiene aproximadamente 42 años). Será necesario, además, que el importe de la pensión resultante, una vez aplicados los coeficientes reductores, sea superior a la pensión mínima que le correspondería según su situación familiar. (TEMA 10)

8 C

Por el grado de discapacidad reconocido a José Ramón, éste podrá acceder a la jubilación anticipada por discapacidad igual o superior al 65%. (TEMA 10)

9 C

Ya sabemos que el documento de asociación se realiza en el momento de la inscripción, y que surte efectos el día de inicio de la actividad (en este caso el 8/06/2025). Siendo su vigencia de un año y cuyo vencimiento ha de coincidir con el último día del mes. Por tanto, si el documento de asociación tiene efectos desde el 8/06/2025 hasta el 30/06/2026, el cambio de mutua es efectivo a partir del día siguiente al cese de la mutua anterior, es decir, el 1/07/2026. (TEMA 3)

10 B

Cuando un convenio colectivo establece incrementos salariales con efectos retroactivos y no fija un plazo específico de ingreso de cotizaciones, se aplica la regla general del **artículo 56 del RD 1415/2004**, *“el plazo reglamentario para el ingreso de las cuotas será el último día del mes siguiente al de la publicación en el boletín oficial”*. Por tanto, si la publicación fue el 1 de abril de 2026, el plazo para el ingreso de las cuotas finalizará el 31 de mayo de 2026. (TEMA 4)

11 D

La presentación de posturas en sobre cerrado viene regulado en el **artículo 118 del RD 1415/2004**. El cual establece que *“entre la convocatoria y el día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la subasta, los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado (...) el licitador deberá constituir depósito mediante*

cheque certificado, visado o conformado por el librado, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo establecido para la enajenación del bien de que se trate". Por tanto, si la valoración del inmueble es de 50.000 euros, el depósito será de 12.500 euros (50.000x25%). (TEMA 6)

12 B

El Director Provincial de TGSS resolverá en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el día en que se promovió. Es decir, desde la presentación del escrito. Dicha justificación se contempla en el **artículo 135.1 de la Ley General de la Seguridad Social**. (TEMA 6)

13 C

Conforme establece el **artículo 135.3 de la Ley General de la Seguridad Social**, si la tercería se desestima, el tercerista podrá interponer demanda judicial ante la jurisdicción civil. (TEMA 6)

14 C

El uso del vehículo constituye una retribución en especie y, por tanto, debe integrarse en la base de cotización. Del mismo modo, las pagas extraordinarias se incluyen mensualmente mediante su prorrata, tal como estipula el artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social. Por su parte, la asignación para estudios también cotiza al no estar vinculada directamente al puesto de trabajo. Finalmente, el plus por beneficios de 2025 no computa en la base ordinaria de febrero de 2026, ya que, al haberse devengado el año anterior, su cotización debe regularizarse mediante una liquidación complementaria repartida a lo largo de dicho ejercicio. (TEMA 4)

15 A

El **artículo 147.2 de la Ley General de la Seguridad Social** establece los conceptos que no computan en la base de cotización, entre ellos, los gastos de locomoción, siempre que se abonen dentro de los límites reglamentariamente establecidos. En el caso de utilización de vehículo propio, el límite exento es de 0,26 €/km (establecido en el **artículo 9 del RD 439/2007**) debiendo cotizar el exceso. Por tanto, al percibir 0,44 €/km, Luisa deberá cotizar por el exceso de 0,18 €/km (0,44-0,26=0,18). (TEMA 4)